

EXPEDIENTE: contrato de servicios: "30 PLAZAS DE INGRESO Y 20 PLAZAS DE HOSPITAL DE DÍA EN HOSPITAL DE SALUD MENTAL Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES" de referencia: "P.A. SER 1/2024 ".

En Madrid,

REUNIDOS

De una parte, Dña. **Laura Gutiérrez Barreno**, como la persona titular de la **VICECONSEJERÍA DE SANIDAD y de la DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**, como órgano de contratación del Servicio Madrileño de Salud, de conformidad con el Decreto 76/2023 de 5 de julio del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y en virtud de lo establecido en el artículo 3.4) del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril.

De otra parte, **D. Enrique Escudero León** con **D.N.I. 01479901N** actuando en nombre y representación de la empresa **MARIA AUXILIADORA S.A.**, con CIF A 28078608, domicilio fiscal en Plaza Mariano de Cavia, 3 28007 Madrid, según poder otorgado al efecto.

Ambas partes se reconocen con competencia y capacidad suficiente respectivamente, para suscribir el presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- Por Resolución de la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud de 25.01.2024, se ordenó el inicio del expediente de contratación y se determinó la tramitación ordinaria del expediente de contratación. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas fueron aprobados por Resolución de 15.02.2024, previo Informe favorable del Servicio Jurídico en la Consejería de Sanidad de 29.01.2024.

SEGUNDO.- Con fecha 15.02.2024 la Viceconsejería de Sanidad y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud aprobó el gasto, el expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato, mediante pluralidad de criterios, convocado al amparo de lo previsto en los artículos 138, 156 y 146 de la LCSP.

TERCERO.- A la vista de la propuesta formulada por la Mesa de Contratación nombrada por Resolución de 15.02.2024, se requiere a la empresa **MARIA AUXILIADORA S.A.** la aportación de la documentación necesaria para la adjudicación del contrato, de acuerdo con lo expresado en la Cláusula 15 del PCAP regulador del concurso.

CUARTO.- Por Resolución de la Viceconsejera de Sanidad y Directora General del Servicio Madrileño de Salud de fecha 10.06.2024 se adjudica el contrato a la empresa **MARÍA AUXILIADORA S.A.** de acuerdo al precio ofertado por la misma.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- El objeto de este contrato se trata de la gestión de 30 plazas de ingreso y 20 plazas de día en hospital de salud mental y tratamiento de adicciones, dirigidas a desintoxicar y deshabituarse a pacientes con diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias, graves, con o sin otras patologías mentales, que no pueden ser abordados en esta fase desde el tratamiento ambulatorio

De las 30 plazas de ingreso, hasta 5 de ellas podrán ser ocupadas por madres con hijos menores de 1 año, y hasta 2 plazas podrán ser ocupadas por pacientes objeto de una medida de seguridad impuesta por la autoridad judicial con finalidad terapéutica.

La cobertura asistencia será de 24 horas los 365 días del año para las 30 plazas de ingreso y de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes en días laborables para las 20 plazas en el centro de día.

La empresa MARIA AUXILIADORA, S.A., con CIF A28078608, es adjudicataria del contrato importe de:

CONTRATO	B. IMPONIBLE LICITACIÓN	EMPRESA	BASE IMPONIBLE(*)	PRECIO PLAZA/DÍA Hospital Ingreso	PRECIO PLAZA/DÍA Hospital Día	IMPORTE TOTAL
Contrato de servicios "30 plazas de ingreso y 20 plazas de Hospital de Día en Hospital de Salud mental y Tratamiento de Adicciones	3.848.160,00€	MARIA AUXILIADORA, S.A.	3.540.307,20€	138€	52,44€	3.540.307,20€

SEGUNDA.- Los documentos que integran el contrato son los que se relacionan a continuación:

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, firmado por el adjudicatario.
- Pliego de Prescripciones Técnicas, firmado por el adjudicatario.
- Resolución de adjudicación del contrato, de fecha.
- Oferta económica y técnica y mejoras, presentada por el adjudicatario.
- Seguro de responsabilidad civil y profesional y prima correspondiente.
- Garantía definitiva de acuerdo con lo estipulado en el apartado 14 de la Cláusula 1 y Cláusula 14 del PCAP
- Garantía complementaria de acuerdo con lo estipulado en el apartado 15 de la Cláusula 1 y artículo 107.2 de la Ley de Contratos del Sector Público
- Documentación justificativa de la capacidad de contratar con la Administración, cumplimiento de requisitos técnicos mínimos y cuantos sean necesarios de acuerdo con las características establecidas en los pliegos reguladores del contrato.

TERCERA.- El precio del contrato queda fijado en un importe máximo de TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (3.540.307,20 EUROS), exento de IVA, que serán abonadas con cargo al Programa 312 A, Partida 25001, del presupuesto de gastos del Servicio Madrileño de Salud, en la forma establecida en el apartado 4 de la Cláusula 1 del PCAP que sirvió de base para la adjudicación del presente contrato.

Posteriormente a la firma del contrato se procederá al reajuste de anualidades para adaptar las cantidades previstas en el presupuesto a las fechas reales de ejecución.

CUARTA.- El plazo de ejecución del objeto del contrato será de 2 AÑOS desde su formalización con fecha 05.07.2024, prorrogable hasta el máximo de 5 AÑOS.

QUINTA.- Las condiciones de admisión de pacientes y ejecución del contrato son las que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la oferta presentada por la empresa.

SEXTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato se ha constituido a disposición del Órgano de Contratación las siguientes Garantías:

- Garantía Definitiva por importe total de 177.015,36 €, mediante depósito con número de resguardo nº 202455002514S de fecha 25.04.2024, según lo previsto en el apartado 14 de la Cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

SÉPTIMA.- De conformidad con lo reflejado en el apartado 25 de la Cláusula 1 del PCAP, este contrato no está sujeto a revisión de precios.

OCTAVA.- Se realizarán pagos mensuales conforme al apartado 24, cláusula 1 del PCAP.

NOVENA.- Serán causas de resolución del contrato las recogidas en la Cláusula 43 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

DECIMA.- El régimen de penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales se establece en el apartado 21 de la Cláusula 1 y Cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

DÉCIMAPRIMERA.- El plazo durante el cual el adjudicatario debe mantener la confidencialidad de la información calificada será de 5 años según la cláusula 40 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares .

DECIMOSEGUNDA.- El contratista manifiesta que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que lo acepta en todos sus términos y en prueba de su conformidad los firma en este acto en todas sus páginas y que se une al contrato y se somete, para cuanto no se encuentre en ellos a lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público, Real Decreto 817/2009, de 8 de

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Decreto 49/2003, de 3 de abril Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en lo que no se oponga a la LCSP y demás normativa específica de la Comunidad de Madrid. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto las normas de derecho privado.

DECIMOTERCERA.- Cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato se entenderán siempre sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Contencioso-Administrativos competentes con sede en Madrid.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma el presente documento, por duplicado, en el lugar y fecha mencionados.

Por la Administración,
LA VICECONSEJERA DE SANIDAD
Documento firmado digitalmente por: GUTIERREZ BARRENO LAURA
Fecha: 2024.07.05 00:13
Referencia: [REDACTED]
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Fdo.: Laura Gutiérrez Barreno

MARÍA AUXILIADORA S.A.,
Firmado por * [REDACTED] ENRIQUE
ESCUDERO ([REDACTED] *) [REDACTED]
[REDACTED] con un certificado
emitido por AC Representación

Fdo.: D.Enrique Escudero León